



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado	08001333300320260007300
Medio de control o Acción	Sin definir
Demandante(s)	C. V. P. & CIA S. A. S.
Demandado(s)	Departamento del Atlántico
Juez	Edgardo Manuel Atencio Royero

CONSIDERACIONES

La sociedad C. V. P. & CIA S. A. S., actuando mediante apoderado judicial, presentó demanda ante la Jurisdicción Ordinaria Civil contra el Departamento del Atlántico, cuyas pretensiones estriban, básicamente, en el reconocimiento del derecho de dominio que tiene sobre el predio con matrícula inmobiliaria No. 040-444154, lote de terreno ubicado en la jurisdicción del municipio de Galapa – Atlántico, la declaración que la Gobernación del Atlántico es un poseedor irregular, sin justo título y de mala fe de dicho inmueble, desde el 5 de mayo de 2017, el cual no puede ser devuelto materialmente a su propietario, invocando la acción reivindicatoria ficta y solicitando la indemnización por daño emergente la suma de \$2.748.566.610.00 y por lucro cesante, por concepto de cánones de arrendamiento causados desde el 10 de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2024, el monto de \$ 10.412.568.635.00.

La demanda fue presentada el 7 de febrero de 2025 y, al ser sometida a reparto, correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, quien mediante auto del 12 de mayo de 2025, la admitió. Notificada la parte demandada, contestó y propuso excepciones; posteriormente, por medio de auto de fecha 27 de octubre de 2025 declaró probada la excepción previa de “Falta de Jurisdicción”, decisión que fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, apelación, siendo resuelto el primero por auto del 18 de diciembre de 2015, manteniendo incólume la decisión adoptada, pero concediendo la alzada; seguidamente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de su Sala de Civil – Familia, dictó auto el 12 de febrero de 2026, inadmitiendo la impugnación por improcedente y dispuso remitir el expediente a la Oficina Judicial para el respectivo reparto ante los Jueces Administrativos de Barranquilla. Recibida la

Radicación: 080013333300320260007300

Acción: Sin definir

Demandante: C. V. P. & CÍA S. A. S.

Demandado: Departamento del Atlántico

Decisión: Promueve conflicto negativo de competencia

demanda en la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos, fue repartida a este Juzgado para su conocimiento.

El argumento esbozado por la funcionaria de la jurisdicción civil, para declarar la falta de Jurisdicción y enviar el asunto a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, consiste en que el demandante reconoce la imposibilidad material de recuperar el bien inmueble, por estar ocupado por el ente territorial y estar destinado a obras civiles, por lo que solicita la indemnización, lo cual le lleva al razonamiento lógico que su acción es solo indemnizatoria y que tal petición debe ventilarse a través de una reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Respetuosamente, este servidor manifiesta que no comparte la posición de la homóloga, pues, en primer lugar, porque es inherente a la naturaleza propia de este tipo de acción, siempre perseguir un resarcimiento del presunto daño padecido por quien extraña la posesión de su bien, aunque la restitución de éste, en ocasiones resulte inviable, lleva consigo esa petición secundaria o como consecuencia de aquella, y no es esta la que determina o atribuye, per sé, el conocimiento o la competencia al funcionario jurisdiccional.

En segundo lugar, porque en la Ley 1437 de 2011, no se contempla la acción de reivindicación y aunque en el Código General del Proceso, tampoco se encuentra específicamente esta figura, el artículo 15 de esta última legislación, señala que la jurisdicción civil conocerá de cualquier asunto que no esté atribuido a otra jurisdicción, estableciendo esta cláusula residual.

Y, en tercer lugar, porque existe jurisprudencia pacífica y consolidada acerca de la competencia atribuida para las acciones reivindicatorias, aunque intervenga en ella una entidad de carácter público, conforme al Auto No. 678 del 4 de mayo de 2023, proferido por la Honorable Corte Constitucional.

Bajo los argumentos expuestos previamente, este Despacho considera que la competencia para conocer del presente asunto planteado por la sociedad C. V. P. & CÍA S. A. S., pertenece a la Jurisdicción Ordinaria Civil.

En virtud de ello, el Despacho no acepta la “Falta de Jurisdicción” declarada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, en aplicación del artículo 168 de la Ley 1437 de 2011 y, en su lugar, promueve conflicto negativo de competencia o jurisdicción, ordenando remitir a la Honorable Corte Constitucional el presente asunto para que dirima

Radicación: 080013333300320260007300

Acción: Sin definir

Demandante: C. V. P. & CÍA S. A. S.

Demandado: Departamento del Atlántico

Decisión: Promueve conflicto negativo de competencia

este conflicto, en atención a lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia.

Por lo anterior, se **DISPONE**

Primero: No avocar el conocimiento del presente asunto por falta de jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011.

Segundo: Proponer conflicto negativo de jurisdicción respecto al Juzgado Quinto (5°) Civil del Circuito de Barranquilla, acorde a lo señalado en las consideraciones de esta providencia.

Tercero: Remitir, sin tardanza alguna, el expediente a la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos para que, a su vez, envíen el mismo a la Corte Constitucional en la ciudad de Bogotá D. C.

Cuarto: Notificar a las partes del presente auto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**EDGARDO MANUEL ATENCIO ROYERO
JUEZ**

Firmado Por:

Edgardo Manuel Atencio Royero

Juez

Juzgado Administrativo

Oral 003

Barranquilla - Atlántico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **61ab65df75cf7edd677714ecd34e4a41f6e442a207a540ef433ab4416b79bb85**

Documento generado en 23/04/2026 04:48:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>